

이 보고서를 읽는 방법 및 유의점

1. 중토위의 5.61%는 7,434 개 개별 사건 증액률의 평균이나 중앙값이 아니라, 연도별 협의금액 총액과 수용재결금액 총액을 비교한 연평균 증가율이다.
2. 수용재결 단계의 5%대와 이의재결 단계의 2%대는 사건 모집단이 동일하지 않으므로 단순 합산해 "평균 약 8%"로 해석하면 안 된다.
3. 판례 사례는 증액 가능 범위를 보여주는 실증 사례이지 전체 사건을 대표하는 표본이 아니다. 특히 10% 이상 증액 사례는 구체적인 평가쟁점이 확인된 사건으로 보아야 한다.
4. 이 보고서의 핵심은 하나의 기대 증액률을 제시하는 데 있지 않다. 비교표준지, 거래사례, 개별요인, 그 밖의 요인, 이용상황 등 실제 평가쟁점이 존재하는지를 확인하는 데 있다.
5. 금액과 증액률은 공개 자료를 바탕으로 계산·정리한 값이며, 개별 사건의 법률·감정평가 판단은 해당 감정평가서와 판결문 원문을 기준으로 별도로 검토해야 한다.

공공택지 토지보상금 증액 수준에 관한 실증적 검토

중앙토지수용위원회 통계·연구자료·공공택지 판례의 연결 분석

1. 검토 목적

토지보상 과정에서 협의보상에 응하지 않고 수용재결, 이의재결, 행정소송으로 진행할 경우 실제 보상금이 어느 정도 증가하는지를 판단하기 위해서는 단순히 몇몇 증액 사례를 모으는 것만으로는 부족하다.

특정 사건에서 10% 또는 20%가 증가했다는 사실만으로 다른 토지에서도 같은 정도의 증액을 기대할 수 없고, 반대로 전체 평균이 약 5%라는 사실만으로 개별 토지의 증액 가능성을 5%로 단정하는 것도 적절하지 않다.

따라서 본 보고서는 다음의 3 단계 방식으로 접근한다.

- ① 중앙토지수용위원회 공식통계에서 전체적인 증액 수준을 확인한다.
- ② 연구보고서와 논문을 통해 감정평가액 차이를 발생시키는 핵심 요인을 확인한다.
- ③ 실제 공공택지 판례에서 그러한 요인이 어느 정도의 금액 차이로 나타났는지를 검증한다.

2. 제 1 단계: 중앙토지수용위원회 공식통계

중앙토지수용위원회의 「2025 토지수용 업무편람」에는 2019~2023 년 수용재결 및 이의재결의 보상금 총액과 증가율이 수록되어 있다. 2025 업무편람은 국토교통부 중앙토지수용위원회가 공식 게시한 자료이다.

출처: 국토교통부 중앙토지수용위원회, 「2025 토지수용 업무편람」 <https://oclt.molit.go.kr>

2.1 협의금액 → 수용재결금액

연도	협의금액	수용재결금액	증가율
2019	20,364 억원	21,990 억원	7.99%
2020	49,915 억원	52,371 억원	4.92%
2021	41,272 억원	43,354 억원	5.04%
2022	68,641 억원	72,509 억원	5.64%
2023	66,534 억원	69,498 억원	4.46%
연평균	49,345 억원	51,944 억원	5.61%

중토위가 제시한 5 개년 연평균 증가율은 5.61%이다. 5 년간 수용재결 처리건수는 총 7,434 건이다.

또 다른 방식으로 5 년간 전체 협의금액과 수용재결금액을 각각 합산해 계산하면 협의금액 합계 24 조 6,726 억원, 수용재결금액 합계 25 조 9,722 억원, 차액 1 조 2,996 억원이며 총액 기준 증가율은 약 5.27%이다.

따라서 자료를 어떻게 평균하더라도 2019~2023 년 전체 수용재결 단계의 증액 수준은 대체로 5%대라고 보는 것이 합리적이다.

다만 5.61%는 7,434 개 개별 사건의 증액률을 평균한 값이 아니다. 중토위 자료는 연도별 전체 협의금액과 전체 수용재결금액을 비교한 것이다. 따라서 개별 사건별 증액률의 평균이나 중앙값을 의미하지 않는다. 개별 사건의 분포와 중앙값을 알려면 별도의 원자료가 필요하다.

참고로 5 개 연도별 증가율 7.99%, 4.92%, 5.04%, 5.64%, 4.46% 자체의 중앙값은 5.04%이지만, 이것 역시 개별 7,434 건의 중앙값이 아니라 단지 5 개 연도별 증가율의 중앙값일 뿐이다.

2.2 수용재결 → 이의재결

연도	증가율
2019	3.14%
2020	2.98%
2021	2.48%
2022	2.12%
2023	0.78%
연평균	2.30%

이의재결 처리건수는 2019~2023 년 총 9,256 건이다. 전체 금액을 합산해 다시 계산하면 수용재결액 대비 이의재결액 증가는 약 2.15%이다.

따라서 공식통계에서 나타나는 큰 흐름은 협의 → 수용재결 단계 약 5%대, 수용재결 → 이의재결 단계 약 2%대이다.

다만 두 통계의 사건 모집단이 서로 동일하지 않기 때문에 이를 단순히 5.61% + 2.30%로 더하거나 복리 계산하여 “재결을 끝까지 하면 평균 약 8% 오른다”고 해석해서는 안 된다.

3. 제 2 단계: 연구보고서와 논문은 무엇을 설명하는가

공식통계가 “얼마나 증가했는가”를 보여준다면 연구자료는 왜 어떤 사건은 거의 오르지 않고 어떤 사건은 크게 증가하는가를 설명한다.

한국부동산연구원의 허강무 연구 「공익사업 보상평가의 합리화에 관한 연구」는 보상평가의 적정성과 공정성 확보 문제를 다루면서 감정평가업자 선정, 개발이익 배제, 보상평가 검증, 부적정 평가 관행 등을 보상평가 제도의 주요 문제로 검토하였다.

출처: 한국부동산연구원, 허강무, 「공익사업 보상평가의 합리화에 관한 연구」 <https://kreri.re.kr>

김원보 외의 「토지보상평가지침 개선 연구」 역시 공공개발사업 증가와 함께 보상 관련 분쟁이 증가한 상황에서 토지보상평가 기준의 문제를 체계적으로 검토하기 위해 수행된 연구이다.

출처: 한국부동산연구원, 김원보 외, 「토지보상평가지침 개선 연구」 <https://kreri.re.kr>

이훈의 2020 년 논문 「정당보상의 해석에 관한 연구」는 공시지가를 기준으로 하는 보상평가에서도 그 밖의 요인 보정이 중요한 보완 수단이 될 수 있다고 보고 있으며, 감정평가사 선정과 평가의 객관성 문제 역시 지적한다.

출처: 한국학술지인용색인(KCI), 이훈, 「정당보상의 해석에 관한 연구」 <https://www.kci.go.kr>

3.1 최근 연구에서 확인되는 실제 평가오류 사례

특히 중요한 자료는 한국부동산연구원의 2023 년 연구를 토대로 작성된 한국감정평가사협회 2024 년 분석이다. 이 연구는 국토교통부·한국부동산원의 2013~2020 년 감정평가 타당성조사 사례와 2020~2022 년 감정평가 표본조사 결과를 실제로 분석하였다.

출처: 한국감정평가사협회, 2024 년 웹진 분석 자료 <https://kapanet.or.kr/kapawebzine/data/153/sub/07.html>

- 인근에 더 유사한 비교표준지가 있는데도 다른 표준지를 선정한 경우
- 용도지역이나 이용상황이 다른 표준지를 선정한 경우
- 동일 지목의 표준지가 있는데 다른 지목의 표준지를 선정한 경우
- 그 밖의 요인 보정에서 비교 가능성이 낮은 거래사례를 선정한 경우
- 더 적절한 거래사례가 있는데도 이를 배제한 경우
- 정상적인 시장가치에서 벗어난 거래를 사례로 채택한 경우
- 시간적으로 지나치게 떨어진 거래사례를 적용한 경우
- 거래사례의 사정보정 또는 개별요인 비교가 충분하지 않은 경우

실제 타당성조사에서는 유사성이 높은 표준지가 존재하는데 상대적으로 유사성이 낮은 표준지를 선정하면 ‘타당성 다소 결여’, 유사성이 인정되기 어려운 표준지를 선택하면 ‘타당성 결여’로 판단하는 기준이 사용됐다.

2021 년 감정평가 표본조사에서 ‘동일 물건에 대한 평가금액 격차 발생 분야’의 비교사례 선정 재검토 비율은 11.5%였으며, 잡종지 2.7%, 주차장 1.5%, 기타 분야보다 현저히 높았다. 또 동일 토지의 그 밖의 요인 보정에 서로 다른 사례를 사용해 5% 이상 격차가 발생한 4 건 중 3 건은 재검토가 필요한 것으로 판단됐다.

따라서 연구자료에서 확인되는 핵심은 보상금의 차이가 단순히 감정평가사가 한 번 더 평가했기 때문에 발생하는 것이 아니라, 비교 표준지·거래사례·개별요인·그 밖의 요인 등에 대한 판단이 달라질 때 발생한다는 점이다.

4. 제 3 단계: 연구에서 확인된 평가쟁점이 실제 공공택지 판례에서 얼마의 차이를 만들었는가

연구보고서에서 확인된 평가쟁점을 실제 택지개발사업 판결과 연결하면 더욱 분명해진다.

4.1 화성동탄 2 지구 — 비교표준지 변경

구분	금액
수용재결	271,432,050 원
이의재결	273,703,500 원
법원감정 인정액	275,011,700 원

- 수용재결 → 이의재결: +0.84%
- 이의재결 → 법원: +0.48%
- 수용재결 → 법원: +1.32%

법원감정은 재결감정과 비교표준지를 달리 선정했다. 재결감정은 ‘답·맹지’를, 법원감정은 ‘전·세로(가)’인 표준지를 선택했고 법원은 법원감정이 실제 현황에 보다 적절하다고 판단했다. 즉 연구자료에서 중요하게 지정한 비교표준지 선정 문제가 실제 판례에서도 확인된다. 그러나 결과적인 증액률은 1.32%에 불과했다. 이는 평가쟁점이 존재한다고 해서 반드시 큰 폭의 증액으로 연결되는 것은 아니라는 것을 보여준다.

출처: 온라인 토지수용·보상 판례/유권해석 자료(화성동탄 2 지구 7 차) <https://www.olta.re.kr>

4.2 용인구성지구 — 개별요인 차이가 10% 이상의 차이를 만든 사례

구분	금액
수용재결	289,935,410 원
이의재결	295,313,370 원
법원감정 인정액	325,039,210 원

- 수용재결 → 이의재결: +1.85%
- 이의재결 → 법원: +10.07%
- 수용재결 → 법원: +12.11%

이 사건에서 재결감정과 법원감정은 비교표준지 선정과 지역요인에 대해서는 같은 견해를 보였고, 주된 차이는 개별요인의 격차율이 었다. 법원은 법원감정을 채택했다. 따라서 이 사건은 연구보고서에서 지정한 개별요인 비교의 차이만으로도 보상금에 10% 이상의 차이가 발생할 수 있다는 실제 사례이다.

출처: 온라인 토지수용·보상 판례/유권해석 자료(용인구성지구 1 차) <https://www.olta.re.kr>

4.3 광고지구 — 현실 이용상황과 개별요인

구분	금액
수용재결	26,511,560 원
이의재결	28,537,330 원
법원감정 인정액	29,756,161 원

- 수용재결 → 이의재결: +7.64%
- 이의재결 → 법원: +4.27%
- 수용재결 → 법원: +12.24%

토지소유자가 주장한 ‘주차장’ 이용상황 자체는 법원이 받아들이지 않고 사실상의 도로로 평가했다. 그럼에도 법원은 법원감정이 개별요인별 참작내용과 정도를 보다 구체적으로 제시했다는 이유로 법원감정을 채택했다. 따라서 이 사건은 토지소유자가 주장하는 높은 이용상황이 인정되지 않을 수도 있지만, 이용상황이 동일하게 판단되더라도 개별요인 비교방법의 차이만으로 추가 증액이 발생할 수 있음을 보여준다.

출처: 온라인 토지수용·보상 판례/유권해석 자료(광고지구 6 차) <https://www.olta.re.kr>

4.4 양주신도시 옥정지구 — 주장한 평가전제가 인정되지 않은 사례

구분	금액
수용재결	245,959,750 원
이의재결	249,281,550 원
법원 인정액	255,192,400 원

- 수용재결 → 이의재결: +1.35%
- 이의재결 → 법원: +2.37%
- 수용재결 → 법원: +3.75%

토지소유자는 공장용지 또는 창고용지 평가를 주장했지만 법원은 불법 형질변경에 해당한다고 판단해 종전 이용상황인 '답'을 기준으로 평가했다. 따라서 이 사례는 평가의 법적 전제가 인정되지 않으면 당사자가 기대하는 큰 폭의 증액은 실현되지 않을 수 있다는 사례이다.

출처: 국가법령정보센터 판례 및 관련 공개자료(양주신도시 옥정지구) <https://www.law.go.kr>

5. 연구자료와 공공택지 판례의 직접 연결

연구에서 확인된 쟁점	실제 공공택지 사례	수용재결→법원 차이	의미
비교표준지 선정	화성동탄 2	+1.32%	표준지 변경이 있어도 금액 차이는 작을 수 있음
개별요인 비교	용인구성	+12.11%	개별요인 격차율 차이가 큰 금액 차이를 만들 수 있음
현실 이용상황 + 개별요인	광고	+12.24%	이용상황 주장은 배척됐지만 개별요인 차이로 증액
법적 이용상황 판단	양주옥정	+3.75%	높은 이용상황 주장이 인정되지 않으면 증액 제한

이 표가 이번 분석에서 가장 중요한 부분이다. 같은 '보상금 증액소송'이라 하더라도 결과가 1%대에서 12%대까지 크게 다른 이유는 사건마다 평가쟁점의 종류와 강도가 다르기 때문이다.

6. '그 밖의 요인'과 보상선례가 특히 중요한 이유

대법원 2013 두 2587 판결은 보상선례를 그 밖의 요인 보정에 사용하는 경우에도 단순히 보정률 숫자만 제시하는 것으로는 부족하다고 판단했다.

대법원은 보상선례 토지와 대상 토지 사이에 시점수정·지역요인·개별요인 등을 어떻게 비교했는지 객관적으로 납득할 수 있는 설명이 있어야 한다고 보았고, 단순히 대상 토지가 보상선례보다 우세하다며 1.652 라는 격차율만 제시한 감정평가는 위법하다고 판단하여 원심을 파기환송했다.

출처: 대법원 2013 두 2587 판결 관련 공개 판례자료 <https://www.law.go.kr>

이는 최근 한국부동산연구원 연구에서 확인된 문제와 정확하게 연결된다.

- 연구자료: 비교사례 선정과 기타요인 보정이 실제 감정평가의 주요 오류·분쟁 영역이다.
- 대법원: 그러한 비교와 보정의 근거가 구체적으로 설명되지 않으면 감정평가 자체가 위법할 수 있다.
- 공공택지 판례: 비교표준지와 개별요인 판단이 달라질 경우 실제 보상금이 1%대에서 10% 이상까지 달라질 수 있다.

7. 그렇다면 현실적으로 어느 정도의 증액을 고려해야 하는가

첫째, 전체적인 기준점은 약 5%이다.

중토위 공식통계에서 2019~2023 년 협의보상 대비 수용재결 증액률은 연평균 5.61%, 전체 금액을 합산한 가중 증액률은 약 5.27%이다. 따라서 5% 안팎을 수용재결 단계의 전체적인 기준점으로 보는 것은 상당한 통계적 근거가 있다.

둘째, 5%는 개별 사건의 보장된 증액률이 아니다.

동탄 2 사례처럼 실제 평가쟁점이 존재해 법원감정까지 진행했는데도 수용재결 대비 최종 증가율이 1.32%인 사례가 있다. 따라서 구체적인 평가오류나 비교대상의 문제가 발견되지 않는 토지라면 5%보다 훨씬 낮은 결과도 충분히 가능하다.

셋째, 10% 이상의 증가 역시 실제로 존재하지만 명확한 평가쟁점이 있는 경우로 봐야 한다.

용인구성에서는 개별요인 차이만으로 수용재결 대비 12.11%, 광고에서는 12.24%의 차이가 발생했다. 그러나 이러한 사례를 전체 사건의 일반적인 평균으로 사용할 수는 없다. 10% 이상은 '평균적인 증액률'이라기보다 비교표준지·개별요인·이용상황·기타요인 등에 의미 있는 평가차이가 존재할 때 실제로 발생할 수 있는 범위로 이해하는 것이 적절하다.

8. 현재 자료에서 도출되는 실무적 판단 기준

보상금 증액 가능성을 검토할 때 가장 중요한 것은 처음부터 특정 증액률을 정하는 것이 아니다. 협의감정평가서와 이후 재결감정평가서를 받아 다음 항목을 비교해야 한다.

| 비교표준지 → 시점수정 → 지역요인 → 개별요인 → 기타요인 → 사용된 거래사례·보상선례 → 현실 이용상황

- 더 유사한 비교표준지가 존재하는지
- 도로조건·접근조건·형상·면적 등 개별요인이 적절하게 반영되었는지
- 기타요인 산정을 위해 선택한 거래사례가 실제로 가장 비교 가능한 사례인지
- 유리한 인근 거래사례 또는 보상선례가 합리적인 이유 없이 제외되지는 않았는지
- 거래사례의 시점이 지나치게 오래되지 않았는지
- 현실 이용상황과 법적 이용상황에 대한 판단이 적정한지

최근 감정평가 표본조사에서도 바로 이러한 부분에서 재검토 필요성이 확인되고 있다.

9. 종합 결론

이번 조사에서 가장 중요한 결론은 “재결하면 몇 % 오른다”라는 하나의 숫자를 찾는 것보다 그 숫자의 구조를 이해해야 한다는 것이다.

중앙토지수용위원회 공식통계는 전체적인 기준점을 제공한다. 협의 → 수용재결 약 5%대, 수용재결 → 이의재결 약 2%대라는 수준은 상당히 큰 표본에서 확인된다.

그러나 연구보고서와 감정평가 표본조사는 보상평가액의 차이가 비교표준지·거래사례·개별요인·그 밖의 요인 등의 선택과 판단에서 발생한다는 것을 보여준다.

실제 공공택지 판례에서도 동탄 2 +1.32%, 양주옥정 +3.75%, 용인구성 +12.11%, 광고 +12.24%처럼 결과는 상당히 넓게 분포한다.

약 5%는 공공사업 전체에서 관찰되는 현실적인 중심 기준점으로 사용할 수 있다. 그러나 개별 토지의 실제 증액 가능성은 감정평가의 구체적인 쟁점에 따라 5%보다 훨씬 낮을 수도 있고, 명확한 평가차이가 존재하는 경우 10% 이상이 실제 판례에서 발생한 사례도 있다.

따라서 향후 개별 토지의 보상 가능성을 판단할 때는 5%라는 평균값 자체보다 해당 토지에서 비교표준지·개별요인·기타요인 등에 어느 정도의 다름 여지가 존재하는지를 먼저 파악하는 것이 더 중요하다.

아울러 현재 공개된 중토위 통계만으로는 7,434 건 개별 수용재결 사건의 증액률 분포·중앙값·상하위 분위수를 알 수 없다.

따라서 이 보고서의 다음 단계에서는 중앙토지수용위원회에 2019~2023 년 사건별 협의금액과 수용재결금액의 비식별 원자료 또는 증액률 구간별 사건 수를 정보공개청구하여 중앙값과 분포를 확인하는 작업이 가장 가치가 크다.

그 자료까지 확보된다면 전체 평균 5%대 → 실제 사건별 중앙값·분포 → 평가쟁점별 공공택지 판례라는 훨씬 강력한 실증 구조를 완성할 수 있다.

자료 및 출처

- 국토교통부 중앙토지수용위원회, 「2025 토지수용 업무편람」 - <https://oclt.molit.go.kr>
- 한국부동산연구원, 허강무, 「공익사업 보상평가의 합리화에 관한 연구」 - <https://kreri.re.kr>
- 한국부동산연구원, 김원보 외, 「토지보상평가지침 개선 연구」 - <https://kreri.re.kr>
- 한국학술지인용색인(KCI), 이훈, 「정당보상의 해석에 관한 연구」 - <https://www.kci.go.kr>
- 한국감정평가사협회, 감정평가 타당성조사 및 표본조사 관련 분석 - <https://kapanet.or.kr/kapawebzine/data/153/sub/07.html>
- 온라인 토지수용·보상 판례/유권해석 공개자료 - <https://www.olta.re.kr>
- 국가법령정보센터 판례 - <https://www.law.go.kr>